

0009133-48.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8283/2016 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias, 1259/2016 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRIAN CHIARELLI LYRA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

BRIAN ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009133-48.2016.8.26.0635 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009133-48.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 8283/2016 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias, 1259/2016 - 101º Distrito Policial - J. das Embuias

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRIAN CHIARELLI LYRA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

BRIAN CHIARELLI LYRA COSTA, qualificado nos autos, foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas

restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls. 154/158).

A sentença condenatória (fls. 154/158) foi proferida em 19 de setembro de 2018 e publicada na mesma data (fl. 161).

O réu foi intimado da r. Sentença através de Edital (fl. 164), sendo disponibilizado no DJE em 25 de setembro de 2018 (fl. 180).

A r. Sentença transitou em julgado em relação ao Ministério Público em 20 de setembro de 2018, tendo o réu manifestado seu interesse em recorrer (fl. 160).

A Defesa apresentou as Razões de Apelação (fls. 165/178) e, em 02 de outubro de 2018, foram apresentadas as Contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 185/191).

Até a presente data, os autos permanecerem paralisados.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, causa de extinção da punibilidade.

Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, o prazo prescricional é regulado pela pena aplicada, conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual ou superior a 1 (um) ano e sendo superior, não excede a 2 (dois) anos, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Assim, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público (20 de setembro de 2018), até a presente data, verifica-se o decurso do prazo prescricional.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRIAN CHIARELLI LYRA COSTA, com fundamento no art. 109, inciso V, c.c. o art. 107, inciso IV e art. 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA